

מסורת הש"ס

[illegible]

גליון הש"ס

ד"ר נערה וכו'
אסיפא דמתני' סמך.
נדה מד ע"צ תוס' ד"ה
שליש יום:

מוסף רע"י

[illegible]

אלו נערות פרק שלישי כתובות

אלו נערות. דוקא נערה משהצילה שתי שערות עד שמצגור והם ששה חדשים שצין נערות לנצרות אבל קטנה וזוגרת אין להם קנס: **יש להן קנס.** אם אנסה אדם נותן לאציה חמשים כסף כדכתיב ונתן האיש השוכב וגו' (דברים כג): **הבא על הממורה.**

בגמרא פריך חבנן כשירות לא ומשני
בפסולות אינא טריכא ליה לאשמועינן
אין ענינה. חבנן בגמרא והיא אסורה
לקבל דדור גור עליהם כדלמחר
בציננות (ד' ע"ח). ועל שם וימנע יהושע
חוטבי עצים ושאזי מים וגו' (יהושע ט)
קטרי להו נמיני: **דופים**. קסבר גירי
לאחיותיו הן וישן כללו לא מתחנן בם
(דברים ו) **ועל השנאה**. ישראלית
שנאפדת פחותה מזה שלש שנים
בדחוקת בתולה היא שאפי' נבעלה
בשנאה בתולה חורים: **ועל אשה**
לאחיו. שנתקדשה לו לאחיו וגירשה
שאין בה מיתה אלא כרת: **ועל אשה**
לאחיו. שנתקדשה לו וגירשה: **אע"פ**
ששן בכרת הרי אין בהם מיתא צ"ד.
וכרת לא פטר ליה מן ההתלומין.
גב' ר"מ יוא. כדמיתא ברייתא
לקמיה: **יש לה מדר**. יש לאביה
בה וזכיה למכרה לשפחות: **ואין לה**
קנס. שהבא עליה אינו חייב קנס:
ואין לה מדר. כדמיתא (ערסין דף כט)
ויכול ימורד אדם את בנו כשהוא
עגורה אמרת ק"ו מכורה כבר יואלא
בעבשו שפחה מכורה אינו דין שלא
תמכר: **אמה ג' שנים ויום אחד**. שהיא
לדאיה: **מדר לא**. כדמיתא:

৭৮

[illegible][illegible]

כפ.

אמר נעדרת. **הבא** על הנתינה. פי' כקונטרס דדוד גזר עליהם
שלא לנא בקהל והיינו משום עצדות כדאמרין בהעל
(בימות עז: וס) ואין נראה לר"ת דהא משמע בגמרא (ע"ב) דנתינה
היא לאורייתא דקאמר ממזרת ונתינה איכא בינייהו למ"ד ראייה

לקיימה כו' משמע להוסיף להוריות
 דהא בקראי פליגי וצריכי יש מותרות
 (שם דף פה: ושם) אמרינן ממזרת
 ומתניתא איכא דבייבסו (שם) להוריות
 הא נמי להוריותא ועוד דתנן (מכות
 דף יג:) אלו הן הלוקין ממזרת ונתינה
 לשראש משמע דלקי עליה מדאוריתא
 דמיא דכל הך דחשיב הכס ומיניה
 איכא למימר דבכל הנהו נקט נתינה
 אגב ממזרת וכן כריך לומר ע"כ
 לרבא למאי דס"ר בהערל (ביבמות דף
 עו: ושם) דבגירותא לית להו איסור
 חתנות ומ"מ אין נראה לר"ם פירוש
 דהא מסיק רבא בהערל (ג"י סע)
 דבגירותא לית להו איסור חתנות וכל
 היכא דחשיב נתינה כדאי ממזרת
 איירי בגירות כמו הכא דבנכריותא
 לית לה קנס דלאמרינן לעיל דפ"ק
 (דף יא:) ייחדינן לה קנס ואזלי
 ואכלה נכריותא וכן בקדושין דפרק
 האומר (דף סו:) תנן כל מקום שיש
 קדושין ויש עבירה כגון ממזרת
 ונתינה כו' ועוד לפירוש הקונטרס
 כיון דעצדות ממש גזר עלייהו שמתוך
 כך נאסרו לבוא בקהל משום קנס
 יהיה קנס א"כ אמאי יש לה לא
 הא תנן דבדיא בנתינתין דשפחה
 אין לה קנס ואי משום דנתינה

קנס ועוד דמנן צפרק עשרה יוחסין (שם דף סט.) דחרורי ונתינת
 קד (מח.) לישא שפחה אינו יכול וימיהו הא י"ל דלאו ממנן גור
 אורייתא משום לא תתחנן כדמסקין רבא בהערל (ביבמות דף עו. ושם)
 וקיימא מלאו דלא תתחנן אללא כדי ישמעו בישראל דא דגור
 (תס.) כל מי שיש צלשע סמימין הללו ראו ליעצב כהן לא לישא
 וזו להמיר נתינים א"ר אם חלקנו נמיר חלק מוצח מי ימיר לא שהיו
 ממצודות להיות בני חורין ואמר להו רבי דאין יכולין להפקיע חלק
 לו אורן כל כך וימיהו ביירושלמי משמע כפי' הקונט' צפ' עשרה יוחסין
 תחתיה דל"ת משום פסול עבדות אללא מעתה הנה על הנתינה לא יהיה
 השגע ודוד הכל גזירה אחת היא כדמוכח בהערל (שם דף עט.) וימיהו
 צביגרותן לית להו איסור תנות ועוד י"ל דריחנן היינו שלא יקטעו
 נפסין צפ' קדושין דכתיב לא תתחנן בני אומר ר"ת דלספייה דקרא
 ונתינו בהערל (ביבמות דף עט.) דפריך צבי בני שאלו והכתיב לו וימתו
 הן דרישא דקרא מוקמינן ליה לפסול קרובים לעדות צפרק החובל
 שם בקונטרס דקסבר כותים גירי אריות הן וישנן בלאו דלא תתחנן
 וכרותן אית להו איסור תנות ומה שפי' דקסבר כותים גירי אריות
 יצים אין לה קנס כדפריך צפ"ק (עליו לא.) היצין הן קנס ואולה ואכלה
 הן ואע"ג דכולה מתנינן לא אחיא כר"מ דהא צחא אמר בגמרא
 בצור שנגב ד' (ה' צ"ק דף לח: ושם) מסקינן דשור ישראל שנגב שור
 הדין מצינן דאיה אמת אם אפסין דהכא דכומות יש לה
 תנות דהכא סברה דגירי אמת הן וז"ת א"ר כן מאי קמ"ל פשיטא
 שלא יעמעו בהן) וז"ת למ"ד צפרק עשרה יוחסין (קדושין דף עו.)
 לה אייתי ראייה דלאו שפחה את ושקילי לשמואל דאמר (צ"ק דף מו:)
 יצוע וכל קצוע כמחלה על מחלה דמי ויש לומר דכל אחת מוקמינן
 חזקתה לענין קנס מוקמינן להו שלא יהא חוטא נשכר' ואם תאמר
 בפסול הכונה לא קמיירי והא דלא תני מנרי אדמורי משום שיש להם
 שניטות ונצלה שלא דכרעה וכו"ג (דאמר' צפ' עשרה יוחסין) קדושין
 דף עז. (שם) תקני דהיינו מנרי לא יאוקומי הכי לא תאסרנה ומתגרשה
 מנרינן בגמרא (נקמן דף עז.) וצריש נערה משום דמעתה עבדה וז"ת
 ט' תיקשי ליה סיפא דקמני (שם לו:) הנה על צמו פטור משום דקס'
 דמחלה וממה נפשך תקשי סיפא וימיהו ביירושלמי מוקי לה כשצא
 ביירושלמי דמפתה אינו פטור אללא מנשות ופסם אצל קנס אינה
 מוקי הא דאלו הן הלוקין לקמן בגמ' (דף נג.) ציתומה ומפומה שאין
 וקני' אללא בגורת דהא משמע' צפ"פ ארבע מיתות (פסהדיון דף סו:)
 הנה תני אללא על נערה כמולה כו' הוה מוקמינן לה אפילו כרצון
 מתנינן סמיך דמנן (נקמן דף מ:) כל מקום שיש מברא א"ר קנס:
 נערה

נערה

עין משפט
נר מצוה

א מ"י פ"א מהל' נערה
הלכה י סמוג עשין נד
טוש"ע אה"ע סי' קעז סע'
א:

ב ב מיי' פ"ד מהל'
עצדים הלכה א סמוג
עשיו פה:

ג' ג מ"י פ"א מהלכות
נערה הלכה ח סמג
עשין נד עוש"ע אה"ע סי'
קעו סעיף א בהג"ה:

תוספות רי"ד

[illegible]

ד' (א) דברי רבינו אינו מוכן להך
אם סבירא אחרין בנדה (מ"ה)
קטנה פחותה מבית שלש
בדמיונה חורין אבל ממנו הא
ל' דאין קנס בקטנה כלל רק
בנזונה ו"ע. (ב) לפנינו בגמ'
הגירסא בדברי ר"מ מבית יוס
וגירסת רבינו ז"ע.